

0006740-87.2015.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... investigavam uma associação criminosa de tráfico de entorpecentes e clonagem de veículos. No curso das investigações, JONATHAN foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos veículos, peças de motos, documentos e celulares, que levaram à identificação de outros membros da associação criminosa, sendo eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006740-87.2015.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006740-87.2015.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 4545/2015 - Delegacia de Polícia de Peruíbe, 412/2015 - Delegacia de Polícia de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

Weslei Ramos de Oliveira e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

JONIS LIBÓRIO DE OLIVEIRA SOUZA, WESLEI RAMOS DE OLIVEIRA e JONATHAN PADILHA MUNIZ DOURADO foram denunciados nos seguintes termos:

(i) JONIS, como incurso nos crimes do art. 180, §1º, por três vezes, no art. 311, caput, por duas vezes, no art. 288, caput, e no art. 155, §3º, na forma do art. 69, todos do CP;

(ii) WESLEI, como incurso nos crimes do art. 180, §1º, e art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal; e

(iii) JONATHAN, como incurso no crime do art. 288, caput, do CP.

Isso porque, segundo constou, em data incerta, que perdurou até 02 de dezembro de 2015, em local incerto nesta cidade e Comarca de Peruíbe, os réus, juntamente a outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se de maneira estável e duradoura, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, notadamente receptações de veículos roubados e furtados, bem como sinais identificadores de

veículos automotores.

Constou que JONIS, em data e local incerto, provavelmente no Município de Itanhaém, concorreu para a adulteração de sinal identificador dos veículos VW/Kombi, placa CDF-0539 e GM/Monza, placa CAW-8002. Constou, ainda, que nos dias 19 de novembro de 2015 e 02 de dezembro de 2015, respectivamente, na Avenida Vatrapiã, n. 300, Vila Erminda, nesta cidade e Comarca, JONIS recebeu, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, o veículo VW/Kombi, placa CDF-0539, com a numeração do chassi alterada, o veículo GM/Monza, placa CAW-8002, com a numeração do motor parcialmente suprimida, além de algumas peças pertencentes à moto BMW/F800, placa ESZ-1190, que sabia serem produtos de crimes.

Consta, também, que no dia mesmo dia 02 de dezembro de 2015, na Avenida Vatrapiã, n. 300, Vila Erminda, nesta cidade e Comarca, JONIS e WESLEI receberam, no exercício da atividade comercial, o veículo GM/Captiva, placa EMQ-9668, que sabiam ser produto de crime.

Ademais, no dia mesmo dia 02 de dezembro de 2015, na Avenida Vatrapiã, n. 300, Vila Erminda, nesta cidade e Comarca, JONIS subtraiu, para si, energia elétrica pertencente à empresa ELEKTRO.

Segundo consta, ainda, os policiais civis desta cidade e Comarca investigavam uma associação criminosa de tráfico de entorpecentes e clonagem de veículos. No curso das investigações, JONATHAN foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos veículos, peças de motos, documentos e celulares, que levaram à identificação de outros membros da associação criminosa, sendo eles JONIS e WESLEI.

Apurou-se, segundo consta, que JONIS é proprietário de uma borracharia de fachada e seria um dos responsáveis pela organização criminosa, possuindo a função de cooptar jovens do bairro para praticarem furtos e roubos, com a consequente extração de peças previamente encomendadas e posterior abandono dos veículos nas imediações.

Ademais consta que JONIS recebia os veículos inteiros em seu estabelecimento comercial, a fim de serem clonados - ter sua numeração suprimida e consequente inserção de numeração de outros veículos.

Com relação a WESLEI, segundo consta, apurou-se que ele era um dos responsáveis pela captação e condução dos veículos furtados/roubados, para fins de serem clonados no estabelecimento comercial de JONIS.

Recebida a denúncia (fls. 247/248), os réus citados (fls. 274, 374/380 e 485/498), ofertaram resposta à acusação (fls. 275/290, 471/475 e 547/551).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 557), foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 164/65), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 710/713, 718/719 e 721/722), tendo sido, ao final, interrogados os acusados (fls. 715/717).

Encerrada a instrução, foi oportunizada a apresentação de alegações finais pelas partes. O Ministério Público (fls. 1177/1197) em alegações finais requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa de JONIS LIBÓRIO DE OLIVEIRA SOUZA pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, com relação à prática dos delitos de receptação, adulteração de chassi e associação criminosa. Com relação à prática do delito de furto de energia, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 1209/1211).

Já a defesa de JONATHAN PADILHA MUNIZ DOURADO pugnou por sua absolvição, uma vez que não demonstrada a associação criminosa de forma estável, permanente, com plena divisão de tarefas entre os réus. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena no mínimo legal, sob o argumento de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 1212/1223).

Por fim, a defesa de WESLEI RAMOS DE OLIVEIRA, inicialmente, pugnou pela propositura do acordo de não persecução penal, o que foi prontamente rechaçado pelo Parquet (fls. 1323/1324). No mérito, pleiteou pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, para a desclassificação da conduta de receptação culposa ou simples (fls. 1224/1249).

É o relatório. Passo a decidir.

## FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/24 e 29/30), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 31/37), pelo auto de entrega (fls. 250), pelos laudos (fls. 682/701 e 1161/1165) bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fls. 10/15), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

O relatório elaborado pela Polícia Civil é extremamente relevante para entender a dinâmica dos fatos (fls. 71/74). Extraí-se do documento que, inicialmente, foi realizada a prisão em flagrante do réu JONATHAN pelo delito de receptação. Naquela ocasião, foram apreendidas na posse do acusado peças de uma motocicleta BMWF800. Ademais, apreendido seu telefone celular, extraiu-se conversas com pessoa denominada "Gordão", que além de confirmar que a motocicleta BMWF800 era produto de furto (fls. 83/85) e que precisaria ficar escondida.

Posteriormente, as investigações se voltaram para a pessoa de JONIS. Inclusive, das diligências policiais na residência e na borracharia do réu, além de peças da motocicleta BMWF800, também foi encontrada carta enviada por JONATHAN à JONIS, enquanto se encontrava preso.

Inclusive, o relatório da Polícia Civil foi inteiramente confirmado pela investigadora IVANA CAROLINE DA SILVA ROCHA, quando ouvida em Juízo (fl. 710). Narrou que, em investigação quanto à prática de tráfico de drogas no bairro Vila Ermina, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência do réu JONATHAN, onde lograram êxito em localizar a motocicleta BMWF800 desmontada, além de um veículo Sandero e o celular do réu. Afirma que, naquela oportunidade, a irmã do réu JONATHAN afirmou ter adquirido seu veículo - VW/Gol -, da pessoa do réu JONIS, o que motivou a ida dos policiais até sua borracharia. Disse que se deslocaram à borracharia de JONIS, onde os policiais encontraram dois veículos VW/Kombi, sendo que um deles estava com a numeração do chassi suprimido. Narra que através do celular do réu JONATHAN, extraíram conversas dele, através do aplicativo Whatsapp, com pessoa denominada Gordão, que é conhecido pela prática de tráfico de drogas na região, na qual há a confirmação de que motocicleta BMWF800 era produto de crime. Afirma, ainda, que, no curso das investigações, logrou-se êxito em descobrir que a borracharia de JONIS era fachada para a prática de desmanche e clonagem de veículos. Disse, também, que descobriu-se que Gordão queria um veículo clonado de JONIS, assim, em diligências com veículo descaracterizado, lograram-se êxito em abordar JONIS e WESLEI na missão de levar o veículo GM/Captiva - que também era produto de roubo - até Gordão, oportunidade em que JONIS, inclusive, tentou evadir do local. Narra que em diligências à residência de WESLEI, os policiais encontraram os veículos FORD/Fusion e VW/Golf, que, aparentemente sem adulterações, seriam utilizados pelos réus na prática dos delitos. Já na residência de JONIS, afirmou terem os policiais encontrado o veículo GM/Monza, que é produto de crime, com numeração suprimida, os veículos Space Wagon e Meriva, ambas em situação irregular, frentes de som de carro, peça de escapamento e suporte de placa da motocicleta BMWF800, além de uma carta manuscrita de JONATHAN para JONIS, alertando sobre as investigações policiais. Disse, ainda, que foi confirmada a prática do furto de energia pelo réu JONIS. Por fim, com relação ao veículo RENAULT/Sandero, narra que a esposa de JONIS, Sra. Luciane, quando detida, confessou que o veículo foi registrado em seu nome como disfarce para a prática do delito de tráfico de drogas entre JONIS, JONATHAN e GORDÃO.

O detalhado depoimento da investigadora IVANA CAROLINE DA SILVA ROCHA, reiterando as informações fornecidas no relatório da Polícia Civil (fls. 71/74), é essencial para elucidar a prática dos delitos por cada um dos réus. Demonstrou, de forma crível e digna de confiança, a associação criminosa de forma estável, permanente e com plena divisão de tarefas entre os réus.

Essa conclusão também se corrobora pelo testemunho do policial RODRIGO DE CASTRO (fls. 712), que declarou que as investigações iniciaram a partir da suspeita da prática de tráfico de drogas e clonagem de veículos na região. Assim, afirma que, a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de JONATHAN, com a localização de peças da motocicleta BMWF800, que era produto de furto, confirmaram as suspeitas. Disse, também, que JONIS passou a ser investigado, diante

da suspeita de que, juntamente com WESLEI, levariam um veículo GM/Captiva à cidade de Itanhaem, o que se concretizou. Narra que, a partir da abordagem de JONIS e WESLEI, em busca e apreensão realizada em suas residências, os policiais lograram êxito em localizar diversos veículos, peças de carros, inclusive da motocicleta BMWF800, além do furto de energia praticado por JONIS.

No mesmo sentido, o policial HUMBERTO MANGABEIRA FONSECA JUNIOR (fl. 711), que confirma a versão trazida na lavratura do auto de prisão em flagrante delito (fls. 118/119).

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode considerar como inválidos os testemunhos de policiais tão-somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas.

Portanto, inadmissível pretender que as declarações dos réus, que se limitaram a negar a prática delitiva, sobreponham-se aos depoimentos firmes, minuciosos e coerentes dos policiais que participaram não só de suas prisões, mas, principalmente, das investigações que conduziram as ações policiais, especialmente porque não se mostra crível que mencionados agentes públicos estejam, todos, tentando imputar aos acusados a prática de crimes tão graves, sem qualquer motivação para prejudicá-los.

Ouvido, o réu JONATHAN se limitou a negar as práticas delitivas, assim como conhecer o réu WESLEI e a pessoa denominada Gordão. Com relação ao réu JONIS, afirma que apenas o conhece por ser proprietário de borracharia próxima à residência de sua mãe, mas que nunca redigiu nenhuma carta para ele (fl. 715).

Já o réu JONIS, quando ouvido em Juízo (fl. 716), afirmou que o veículo GM/Captiva lhe foi oferecido pelo réu WESLEI, mas que, por não possuir condições financeiras para adquiri-lo, ofereceu a outra pessoa. Por essa razão, ele e WESLEI estariam se dirigindo à Itanhem. Nega que tenha tentado evadir da abordagem policial. Omite-se com relação à prática de adulteração de sinal qualquer um dos veículos que se encontravam em sua propriedade. Nega conhecer a pessoa denominada Gordão.

Ouvido o réu WESLEI (fl. 717), nega ter ciência de qualquer irregularidade com o veículo GM/Captiva, que havia adquirido pelo valor de R\$ 45.000,00, de pessoa denominada SÉRGIO. Com relação ao réu JONIS, afirma que apenas manteve contato na tentativa de venda do veículo, oportunidade em que JONIS ofereceu o valor de R\$ 19.000,00, mais assumir o débito remanescente do veículo GM/Captiva. Afirma que o veículo FORD/Fusion era de sua propriedade e o veículo VW/Golf da propriedade de seu irmão. Afirma que não conhece o réu JONATHAN.

Conforme se verifica dos depoimentos dos réus, eles se limitaram a afirmar não conhecer um ao outro, o que não subsiste às provas anexadas aos autos. Ademais, são depoimentos dotados de contradição. Por exemplo, enquanto JONIS afirma que o veículo GM/Captiva foi oferecido por WESLEI – primeira e única oportunidade em que os réus teriam tido contato, WESLEI afirma já ter se dirigido à borracharia de JONIS, assim como afirma que foi JONIS quem teria demonstrado interesse no veículo GM/Captiva, tendo oferecido, inclusive, preço superior ao de mercado pelo carro. Da mesma forma, JONATHAN afirma não conhecer JONIS (e vice-versa), entretanto, não elenca aos autos prova suficiente a justificar a correspondência trocada entre os réus e, nem ao menos, terem sido encontradas diferentes peças, do mesmo veículo (motocicleta BMWF800), na residência de ambos.

O que é suficiente para a configuração dos delitos de receptação qualificada, com relação aos veículos GM/Monza (Placa CAW-8002), Moto BMWF800 (Placa ESZ-1190) e GM/Captiva (Placa EMQ-9668), já que está evidenciado que, além de receber os veículos produtos de crime, os réus praticavam atos de desmonte, além de praticar a revenda dos veículos. Ou seja, tratava-se do exercício de atividade comercial.

E, neste ponto, não é cabível o reconhecimento da receptação culposa pelo réu WESLEI. Isso porque, as provas elencadas aos autos são suficientes a demonstrar não só a ciência com relação à origem criminoso do veículo, como também a associação

criminosa para a prática de diversos outros delitos.

Nenhuma das testemunhas trazidas pela defesa corroboraram para a absolvição dos acusados, limitando-se, exclusivamente, a falar sobre a pessoa do acusado WESLEI, não tendo presenciado qualquer um dos fatos narrados na inicial e, portanto, sem conteúdo relevante para o deslinde do feito.

Assim, está configurada a autoria e materialidade delitiva da prática da receptação qualificada pelos réus JONIS e WESLEI.

Quanto à configuração do crime de associação criminosa, devem estar presentes os seguintes elementos: (a) concurso necessário de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos; e (c) exigência de estabilidade e de permanência.

No caso concreto, todos os elementos subjetivos e objetivos estão presentes. Os policiais deram detalhes do comportamento dos réus, a demonstrar a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, para a prática de crimes narrados na exordial acusatória. Foram vários os delitos praticados pelos réus, sempre com o mesmo modus operandi.

Os criminosos agiam de forma bastante organizada, possuíam vários veículos em depósito, objetos de crimes e utilizados para a prática de novos delitos. Os réus adulteravam os sinais identificadores dos veículos, a fim de dificultar a ação policial, mas também facilitar a revenda.

Concretamente, há vários elementos que demonstram a íntima ligação dos réus, para a prática de delitos. Os acusados utilizavam a borracharia do réu JONIS como fachada para a prática dos delitos, tanto é assim, que no local foram encontrados vários automóveis e peças de automóveis objeto de crimes.

Os réus possuíam informantes. Tanto é assim que, mesmo enclausurado, o réu JONATHAN advertiu o réu JONIS, através de carta, acerca da ação dos policiais com relação à prática de crimes contra o patrimônio.

Há prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos réus JONIS, WESLEI e JONATHAN quanto ao delito de associação criminosa, portanto.

No que diz respeito ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, os laudos (fls. 683/70), assim como o réu JONIS ter assumido a propriedade do veículo GM/Monza (CAW-8002), bem como ter sido localizada, em sua borracharia, o veículo VW/Kombi (CDF-0539), denotam a materialidade e a autoria delitivas.

Por fim, no que se refere ao delito de furto de energia, o réu JONIS confessa a prática delitiva, estando evidenciadas a materialidade e a autoria do fato.

A condenação é, portanto, de rigor.

Passo à fixação das penas.

Réu Jonis Libório de Oliveira

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (veículos GM/Monza, Moto BMWF800 e GM/Captiva)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, e as consequências do crime são negativos.

Quanto à culpabilidade, trata-se de receptação de veículos automotores. Destaca-se, neste ponto, que a receptação de um automóvel é crime mais gravoso do que, por exemplo, a de um celular. No caso, foram três os veículos apreendidos, já em processo de desmanche, que, inclusive, eram utilizados para a prática de outras condutas delitivas da associação criminosa. Sendo assim, a culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenação que deve ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (Processo n. 0016050-20.1999.8.26.0590, cf. f. 1296).

Quanto às consequências, verifica-se que foi realizado o desmanche da motocicleta BMWF800, não tendo sequer sido encontrada a totalidade das peças da motocicleta, o que, inclusive, impossibilita que o proprietário realize a montagem do veículo. Verifica-se que se trata de motocicleta de alto valor. As consequências do delito, portanto, extrapolam o ínsito ao tipo.

Quanto à conduta social, da análise da folha de antecedentes criminais do réu (fls. 1255/1268), verifica-se que, além de possuir um extenso histórico delitivo, a vida

pregressa do réu, no cumprimento de penas, não é favorável. Consta histórico de evasão, de inúmeras faltas graves, o que é desabonador no que se refere à conduta social do réu.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 10 meses para cada circunstância negativa. Assim, fixo a pena-base em 06 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito. Negou saber a origem ilícita do bem (Inteligência da Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva (processo 0017203-12.2009.8.26.0406, cf. fls. 1294).

Fixo a pena intermediária em 07 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado) com relação aos três delitos de receptação. Isso porque, o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes subsequentes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

Considerando-se se tratar da prática de 03 delitos, incide o aumento de 1/5, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Fixo a pena definitiva em 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 24 dias-multa.

**ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (veículos VW/Kombi e GM/Monza)**

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os antecedentes, a conduta social e os motivos do crime são negativos.

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenação que deve ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (Processo n. 0016050-20.1999.8.26.0590, cf. f. 1296).

Quanto à conduta social, da análise da folha de antecedentes criminais do réu (fls. 1255/1268), verifica-se que, além de possuir um extenso histórico delitivo, a vida pregressa do réu, no cumprimento de penas, não é favorável. Consta histórico de evasão, de inúmeras faltas graves, o que é desabonador no que se refere à conduta social do réu.

Quanto aos motivos, ficou evidenciado que a adulteração dos chassis dos veículos VW/Kombi e GM/Monza tinha como objetivo facilitar a prática delituosa pelo réu. Isso porque, conforme se verifica da análise dos autos, ficou evidenciado que o veículo GM/Monza é produto de crime, tendo sido apreendido na condição de objeto de receptação. Ou seja, o réu adulterava o sinal identificador dos veículos, com a finalidade não só de dificultar a ação policial, como também, de revender os veículos.

Importante destacar que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta, com o histórico do réu e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o

STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF; AP 935, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/6/2019), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito. Negou saber a origem ilícita do bem (Inteligência da Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva (processo 0017203-12.2009.8.26.0406, cf. fls. 1294).

Fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado) com relação aos três delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Isso porque, o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes subsequentes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

Considerando-se se tratar da prática de 02 delitos, incide o aumento de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa.

#### CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias, as consequências, a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto às circunstâncias do crime, bastaria a reunião de 3 pessoas, com o fim específico de cometer crimes, para que restasse configurado o delito. No caso concreto, a associação criminosa era composta por diversos outros integrantes, conforme se extrai dos relatórios da Polícia Civil. Desde a prática de furto, roubo e receptação de veículos, com desmanche e adulteração do sinal identificador, há notícias de que os réus se uniram, também, para a prática do delito de tráfico de drogas. Os réus agiam de forma especialmente organizada.

Quanto às consequências, também são negativas. O prejuízo causado pela ação da associação criminosa é imensurável. Além dos crimes patrimoniais, que geram prejuízos tangíveis, há notícias da prática de diversos outros delitos, não só no Município de Peruíbe, como também nas cidades vizinhas e até em outros estados. Trata-se de associação criminosa de grande abrangência e atuação. O prejuízo atinge não apenas às vítimas do grupo criminoso, mas atinge também toda a coletividade.

Quanto à conduta social, da análise da folha de antecedentes criminais do réu (fls. 1255/1268), verifica-se que, além de possuir um extenso histórico delitivo, a vida pregressa do réu, no cumprimento de penas, não é favorável. Consta histórico de evasão, de inúmeras faltas graves, o que é desabonador no que se refere à conduta social do réu.

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenação que deve ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (Processo n. 0016050-20.1999.8.26.0590, cf. f. 1296).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO;

HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 3 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva (processo 0017203-12.2009.8.26.0406, cf. fls. 1294).

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena.

Torno a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão.

#### FURTO DE ENERGIA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto à conduta social, da análise da folha de antecedentes criminais do réu (fls. 1255/1268), verifica-se que, além de possuir um extenso histórico delitivo, a vida pregressa do réu, no cumprimento de penas, não é favorável. Consta histórico de evasão, de inúmeras faltas graves, o que é desabonador no que se refere à conduta social do réu.

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenação que deve ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (Processo n. 0016050-20.1999.8.26.0590, cf. f. 1296).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva (processo

0017203-12.2009.8.26.0406, cf. fls. 1294).

À luz do entendimento do STJ, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto.

Fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena.

Torno a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 18 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão e 59 dias-multa, no mínimo legal cada.

À luz das circunstâncias judiciais negativas concretamente fundamentadas, do histórico do réu (reincidência) e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", e § 3º, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

Réu Weslei Ramos de Oliveira

CRIME DE RECEPÇÃO QUALIFICADA (veículos GM/Monza, Moto BMWF800 e GM/Captiva)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e as consequências do crime são negativos.

Quanto à culpabilidade, trata-se de receptação de diversos veículos automotores.

Destaca-se, neste ponto, que a receptação de um automóvel é crime mais gravoso do que, por exemplo, a de um celular. No caso, foram três os veículos apreendidos, já em processo de desmanche, que, inclusive, eram utilizados para a prática de outras práticas delitivas de uma associação criminosa. Sendo assim, a culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto às consequências, verifica-se que foi realizado o desmanche da motocicleta BMWF800, não tendo sequer sido encontrada a totalidade das peças da motocicleta, o que, inclusive, impossibilita que o proprietário realize a montagem do veículo. Verifica-se que se trata de motocicleta de alto valor. As consequências do delito, portanto, extrapolam o ínsito ao tipo.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 10 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito. Negou saber a origem ilícita do bem (Inteligência da Súmula 545, STJ).

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado) com relação aos três delitos de receptação. Isso porque, o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes subsequentes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

Considerando-se se tratar da prática de 03 delitos, incide o aumento de 1/5, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Fixo a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 6 dias e 17 dias-multa.

#### CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias e as consequências são negativas.

Quanto às circunstâncias do crime, bastaria a reunião de 3 pessoas, com o fim específico de cometer crimes, para que restasse configurado o delito. No caso concreto, a associação criminosa era composta por diversos outros integrantes, conforme se extrai dos relatórios da Polícia Civil, Desde a prática de furto, roubo e receptação de veículos, com desmanche e adulteração do sinal identificador, há notícias de que os réus se uniram, também, para a prática do delito de tráfico de drogas. Os réus agiam de forma especialmente organizada.

Quanto às consequências, também são negativas. O prejuízo causado pela ação da associação criminosa é imensurável. Além dos crimes patrimoniais, que geram prejuízos tangíveis, há notícias da prática de diversos outros delitos, não só no Município de Peruíbe, como também nas cidades vizinhas e até em outros estados. Trata-se de associação criminosa de grande abrangência e atuação. O prejuízo atinge não apenas às vítimas do grupo criminoso, mas atinge também toda a coletividade. Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 3 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Fixo a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena.

Torno a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 7 anos e 6 dias de reclusão e 17 dias-multa, no mínimo legal cada.

À luz das circunstâncias judiciais negativas concretamente fundamentadas e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", e § 3º, c/c art. 59 todos do CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

Réu Jonathan Padilha Muniz Dourado

#### CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias, as consequências, a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto às circunstâncias do crime, bastaria a reunião de 3 pessoas, com o fim específico de cometer crimes, para que restasse configurado o delito. No caso concreto, a associação criminosa era composta por diversos outros integrantes, conforme se extrai dos relatórios da Polícia Civil, Desde a prática de furto, roubo

e receptação de veículos, com desmanche e adulteração do sinal identificador, há notícias de que os réus se uniram, também, para a prática do delito de tráfico de drogas. Os réus agiam de forma especialmente organizada.

Quanto às consequências, também são negativas. O prejuízo causado pela ação da associação criminosa é imensurável. Além dos crimes patrimoniais, que geram prejuízos tangíveis, há notícias da prática de diversos outros delitos, não só no Município de Peruíbe, como também nas cidades vizinhas e até em outros estados. Trata-se de associação criminosa de grande abrangência e atuação. O prejuízo atinge não apenas às vítimas do grupo criminoso, mas atinge também toda a coletividade. Quanto à conduta social, da análise da folha de antecedentes criminais do réu (fls. 1269/1285), verifica-se que, além de possuir um extenso histórico delitivo, a vida pregressa do réu, no cumprimento de penas, não é favorável. Consta histórico de evasão, de inúmeras faltas graves, o que é desabonador no que se refere à conduta social do réu.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta diversas condenações com trânsito em julgado, conforme se verifica às fls. 1286/1293, além de outros processos em andamento. Mais especificamente, pelo menos 3 condenações configuram, formalmente, maus antecedentes, inclusive à luz da Súmula 444 do STJ (processo nº 0004897-91.2002.8.26.0587, com trânsito em julgado para as partes em 13/07/2009; processo nº 0002285-45.2009.8.26.0488, com trânsito em julgado para o Ministério Público aos 14/01/2013 e para a defesa aos 13/02/2014; e processo nº 0000325-94.2015.8.26.0663, com trânsito em julgado para o Ministério Público aos 16/01/2017 e para a defesa aos 14/05/2019. O número de condenações e as diversas oportunidades que o réu teve de afastar-se do meio delituoso e de evitar a prática de novos crimes são todos fatores que devem ser considerados para dosar o aumento de pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 3 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva (processo 0006812-74.2015.8.26.0441, cf. fls. 1287).

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena.

Torno a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão.

À luz das circunstâncias judiciais negativas concretamente fundamentadas, do histórico do réu (reincidência), fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, c/c. art. 59, ambos do CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

## DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) condenar o réu JONIS LIBÓRIO DE OLIVEIRA SOUZA, como incurso nos crimes do art. 180, §1º, por três vezes, no art. 311, caput, por duas vezes, no art. 288, caput, e no art. 155, §3º, na forma do art. 69, todos do CP, às penas de 18 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, além de 59 dias-multa, no mínimo legal cada; (b) condenar o réu WESLEI RAMOS DE OLIVEIRA, como incurso no crime do art. 180, §1º, e art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 07 anos e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no mínimo legal cada; (c) condenar o réu JONATHAN PADILHA MUNIZ DOURADO, como incurso no crime do 288, caput, do Código Penal, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Os réus JONIS e JONATHAN deverão permanecer presos.

Concretamente, tratam-se de crimes bastante graves. Em que pese, nestes autos, a atuação do réu JONATHAN se limitar à associação criminosa, sabe-se que a atuação dos réus abrangia crimes como tráfico de drogas, roubo, furto, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículos, também objetos de crime. Isso sem mencionar que, segundo a investigação da Polícia Civil, a atuação dos réus não se limita ao Município de Peruíbe, havendo notícias da atuação da associação nos municípios vizinhos e, até mesmo, em outros estados. Claramente, os réus aceitaram integrar essa estrutura criminosa altamente organizada.

Os réus atuavam de forma bastante profissionalizada. Além dos 3 réus, há notícias de demais pessoas envolvidas nas práticas delitivas. As investigações acerca das condutas dos réus informam, inclusive, a prática da corrupção de menores na região, com a finalidade de auxiliarem nas práticas delitivas e dificultar a ação policial. Ademais, importante mencionar que a organização da associação criminosa permite, inclusive, a utilização de informantes. Isso porque, da carta enviada por JONATHAN – de dentro de estabelecimento penitenciário – ao réu JONIS, ele informa que havia investigações policiais em torno das atividades dos réus.

Isso sem mencionar que os réus são reincidentes, possuem extenso histórico reiteração delitiva e, além disso, péssima conduta dentro dos estabelecimentos criminais, com histórico de fugas e faltas graves. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, para preservar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais pelos acusados.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do histórico e comportamento dos réus e da alta probabilidade de reiteração delitiva. Tratou-se de conduta criminosa com alta lesividade. O modus operandi também se revelou bastante nocivo, notadamente diante do concurso de agentes. Ou seja: os réus apresentaram comportamento dotado de alta lesividade. E o crime praticado, neste caso concreto, conforme fundamentado à sociedade, apresenta gravidade concreta bastante alta. A probabilidade de reiteração é altíssima. A manutenção da segregação cautelar dos réus é a medida que se impõe.

MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, portanto.

Recomendem-se os réus onde encontram-se presos.

O réu WESLEI deverá permanecer em liberdade, por ausência de causa superveniente que justifique o contrário.

## PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intimem-se os réus a pagarem a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, extraíam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).  
Condeno os réus ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.  
Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.  
Sentença publicada em audiência.  
JOÃO COSTA NETO  
Juiz de Direito

Peruíbe, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA